

行认定当事人履约情况即施工内容，并非本案审理范围，而实际施工方的认定也需另案解决，各方当事人在本案中提出的其债权尚未得到确认及清算的抗辩理由，并非其拒绝排除妨害的正当事由，债权清偿问题亦无法在本案中一并解决。

二、厘清涉建筑工程排除妨害纠纷相关的法律关系

涉建筑工程排除妨害纠纷往往存在着因各种施工、转包、分包合同等在先合同、连环合同的履行、清偿纠纷而产生妨害的情况，并存在多个合同主体，在审理过程中需要厘清最常见的合同法律关系。以本案为例，本案判决非合同相对方主体承担排除妨害责任，即首先查明了妨害设施及其责任主体，其次查明这些责任主体真正应当主张抗辩的权利义务人，即明晰其抗辩应否得到支持。本案判令某甲租赁公司承担责任，并非绝对性的突破合同相对性判令非合同主体承担责任，而是按图索骥，根据相关连环合同的主体进行明晰。某房地产公司与某建工公司签订施工合同，而后某建工公司某分公司又与某乙租赁公司签订租赁合同，某甲租赁公司受让某乙租赁公司在前述合同中的权利义务，环环相扣，而施工合同、租赁合同相继解除后，伴随而来的消除妨害义务也通过该

种义务链条进行了传递，故最终判令某甲租赁公司与某建工公司等主体共同承担责任。

三、审理建设工程类排除妨害案件需要注意的问题

建设工程类排除妨害案件主体众多，分包情况复杂，亦有众多供应商、设备厂家，在未得到清偿时，容易导致设立妨害阻止施工以要挟清偿的情况发生。本案还涉及公司破产及合同整体权利义务转让，更为复杂。排除妨害纠纷属于物权纠纷，审理时首先应确认物权权利人，而其中可能存在多个物权权利人，此时应明细各个权利人的权利位阶，如自物权应当高于他物权，从而明确设立相关妨害的行为是否正当。本案中涉及合同解除后合同主体附随的配合拆除、移交工地的义务，亦涉及非合同主体的配合移交责任，应根据相关合同法律规定，确定各义务主体的责任。在涉及连环合同等主体较为复杂的情况时，可通过梳理相关合同、主体等进行权利义务分配。审理中应以物权纠纷审理思路审查判断相关要素，首先是判断责任主体。某房地产公司系案涉工地合法的权利人，其对该土地享有物权，而相关合同解除后，某建工公司、某甲租赁公司、秦某甲、秦某乙即丧失了对于该工地的合法占有、使用的权利，无权在该工地上保留建筑设备。其次是判断妨害标的物是否构成妨害。本案中案涉塔机构成了妨害且一直持续，阻碍了某房地产公司施工。

综上，在审理涉建设工程排除妨害纠纷案件中对于责任主体的认定，首先，应识别物权权利主体，从而判断相关权利人是否有权主张排除妨害、相关妨害行为是否有存续之权利；其次，应查明妨害行为，是否阻碍相关权利人行使权利、是否一直持续；最后，应基于相关合同关系以及当事人履约情况等来认定排除妨害的责任主体。

编写人：山东省威海市环翠区人民法院 陈为良 孔令杰

地役权与相邻权的区分认定

——张某甲等诉姜某排除妨害案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院(2023)吉24民终1349号民事判决书

2. 案由：排除妨害纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):张某甲、张某乙、王某

被告(被上诉人):姜某

【基本案情】

本案案涉12个车库、无证房产和土地使用权原属于案外人袁某所有。2010年5月,袁某将案涉12个车库及无证房产抵债给案外人王某甲、李某甲、李某乙,(2009)汪法执裁字第2号执行裁定书要求王某甲、李某甲、李某乙对案涉车库“保证进出车辆通畅,维持现状”。嗣后,张某甲、张某乙夫妻购买其中6个车库,王某购买另外6个车库,张某甲与王某共同购买上述无证房产,三人将上述车库共同对外出租。2013年11月,袁某的另一处房产及土地使用权为姜某竞买所得。确认该竞买的(2012)汪法执补字第10-2号裁定要求“买受人姜某使用此土地时必须保证案涉车库车辆正常出入”。后因姜某在案涉车库和房产所在小区安装

一扇铁门并用锁头固定，禁止车辆通行，导致出入案 涉车库的大型货车受到限制。为此，张某甲、张某乙、王某提起诉讼，法院作

出(2016)吉2424民初911号民事判决,判令姜某保证案涉车库车辆正常出入,不得锁住所建的铁门。张某甲、王某购买的案涉无证房产,坐落在姜某竞买所得土地上。经(2020)吉24终81号行政判决,前述无证房产被认定为违章建筑,现被强制拆除后形成一条新通道。案涉车库车辆可从该新通道正常出入。2023年5月,姜某又将前述铁门锁住。

【案件焦点】

姜某是否有义务在自己享有使用权的土地上为张某甲、张某乙、王某提供通行便利。

【法院裁判要旨】

吉林省汪清县人民法院经审理认为:王某甲、李某甲、李某乙依据(2009)汪法执裁字第2号执行裁定从袁某处取得案涉车库的所有权,该四人签收上述执行裁定时对裁定中“保证进出车库车辆通畅,维持现状”的内容未提出异议,可视为袁某与王某甲、李某甲、李某乙对案涉土地已设立地役权。此后,张某甲、张某乙、王某购买上述车库,姜某通过拍卖程序竞得案涉土地使用权。因拍卖裁定中要求“买受人姜某使用此土地时必须保证案涉车库车辆正常出入”,因此,姜某在受让案涉土地使用权的同时,张某甲、张某乙、王某主张的地役权对姜某亦具有约束力。因拆除违章建筑形成的新通道仍在姜某竞买的土地范围内,且该新通道能够满足“案涉车库车辆正常出入”。因此,张某甲、张某乙、王某要求开启案涉铁门,并保证车辆从该铁门出入的诉讼请求缺少事实依据。

吉林省汪清县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十六条、第三百七十六条规定,判决:

驳回张某甲、张某乙、王某的诉讼请求。

张某甲、张某乙、王某不服一审判决,提起上诉。

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院经审理认为:关于不动产权利人姜某对相邻权利人张某甲、张某乙、王某是否构成因通行必须利用其土地,并提供必要便利的问题。本案中,坐落在姜某竞买所得土地上的无证房已被生效判

决认定为违章建筑，现该违章建筑被强制拆除后，案涉大院已形成新通道。经查，大型车辆可通过新通道正常出入，姜某所建铁门已不再是张某等三人通往车库的必经通道。邻地通行权作为权利的延伸，相邻权利人应将权利限制在合理的范围内，因客观环境发生变化可以改道通行时，应利用其他更为经济的路线通行，尽量减少给不动产权利人的生产、生活带来不便。因此，在客观情况发生变化，新通道能满足案涉车库车辆正常出入的情况下，张某甲、张某乙、王某应遵循团结互助、公平合理的原则行使相邻权，尽量减少给不动产权利人生产、生活带来不便。综上，一审法院驳回张某甲、张某乙、王某的诉讼请求，并无不当。

吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。